

עין משפט
גד מצוה

צא:

השוכר את הפועלים

פרק שביעי

בבא מציעא

מסורת הש"ס

- ↑ ג'ל רננה. רש"י,
- ↑ סנהדרין נט,
- ↑ ימערות פ"ב מ"ח,
- ↑ גירסת רש"ל בשדכא
- ↑ דל"ת וכן ענין, ‏ס' דף פח,



תורה אור השלם

- ↑ את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע בלאים שדך לא תורע בלאים ובגר בלאים שעטנו לא יעלה עליך: ויקרא יט יט
- ↑ כי תבא בברם רעך ואבלת ענבים בנפשוך שבעך ואל בליך לא תתן: דברים כג כה



מוסף רש"י

דש באווזין ותרנגולים. שאין להם אלא רגלים, מהו. מי ענר עליהו משום לא תחטום שור, או לא, בכל כחו בעינן. כשור, והא איכא ט' (סנהדרין נט).

עך א מ"י פ"ט מהל' כלאים הלכה ב סמג לאוין רפא טור ש"ע י"ד סי' רלו סעיף ג:

עכ"ב מ"י פ"ב מהל' שכירות הלכה ט סמג עשין לא טו"ש"ע ח"מ סי' של סעיף א:

פ' ג ד ה מ"י שם הלכה י' יא יב טו"ש"ע שם סעיף ט:

פ"א ר ז מ"י שם הלכה ב ועיין בהשגות וזמ"מ

טו"ש"ע שם סעיף יא:

פ"ב ח ט מ"י שם הלכה י' טו"ש"ע שם סעי' י:

דַּשְׁן באווזין ובתרנגולִין אֲרָבִי יוֹסֵי ברבי יהודה מהו. יש לפרש דמיציעא ליה דששין ברגליהן ולא כנפיהם דאין יכולין לדוש כנפיהן דאי בכל כחו צעינן האיכא או דלמא ידיו ורגליו צעינן והא ליכא דאין דשין כנפיהן אי נמי יש לומר דאפילו דשין כנפיהן מיציעא ליה דדומיא דשור ממש צעינן וא"ת דמשמע דפשיטא ליה דאי איכא ידיו ורגליו כי שור דאוכל ולא צעי שור ממש וא"כ יליף שור שור משצת וא"כ עוף נמי נילף כדמתן בסוף הפרה (ב"ק דף נד:). דשין שור וצהמה חיה ועוף לענין חסימה א"כ מאי מיציעא ליה וי"ל כיון דצעי רבי יוסי צרבי יהודה דומיא דשור מיצעי ליה דלמא עוף אינו שיה לשור לענין חסימה ומתניתין דהתם כתנא קמא דהכא: **יְשׁוּרֹךְ** במחובר היכי משבחת אה. פירש בקונטרס הלא הצהמה אינה יכולה להגיע ולאכול מגפן שעל העגלה שהיא נושאה שהצהמה לפני העגלה ואין נראה לר"י דההוא גפן הו' תלוש ולא מחובר אלא הכי פירושו במחובר היינו כשהוא דש במחובר היכי משכחת לה שיאכל אותן שזולין עמנן שהוא דש דבשלמא שור בתלוש אחי שפיר שכל תצואה התלושה אשר שם חסוצה כאגודה אחת ואין לרין ללכול מאותה שהוא דש ממש אבל מחובר כל קלמ וקלמ חשוב צפני עמנו ומשני בשרכא פירוש בקטניות או בתצואה שהיא ארוכה שיכול לאכול אותן שזולין עמנן שהוא דש: **הָא** עושה מעשה אובד מן התורה. מימה מנלן למידק הכי דמתניתין לא משמע כלל דלא קמני אלא שאוכל משום השצת אצידה אבל אי לאו משום הכי לא היה אוכל אפילו מהלך כעושה מעשה דמי דעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר וי"ל דדייק מדלא נקט במתניתין משום השצת אצידה אמרו הפועלים אוכלים כשמיציאם כלים מאומן לאומן דהוו עושין מעשה ומינה הוה ידעינן דאפילו בעושה מעשה אין אוכלים אלא מפני השצת אצידה אלא ודאי מדנקט בהליכתן מאומן לאומן שאין עושין מעשה משמע דאי הוו ענדי מעשה הוו אכלי מדאורייתא: אלא

לא יאכל בגפן אחר שור במחובר היכי אכיל אמר רב שישא בריה דרב אידי ‏⁽⁷⁾ בשרכא תא שמע היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים הא תאנים ותאנים דומיא דתאנים וענבים אוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר היכי משבחת לה אמר רב שישא בריה דרב אידי ‏⁽⁸⁾ במודלית תא שמע אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר גזיל וניתי וניכול התם משום ביטול מלאכה לא קא מבעיא לן כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו מאי תא שמע וכולם לא אמרו אלא בשעת מלאכה אבל מפני השב אבידה לבעלים אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת סברוה מהלך כעושה מעשה דמי ומשום השב אבידה לבעלים הוא דאכיל מדאורייתא לא אכיל אלמא עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ומהלך לאו כעושה מעשה דמי ואיינו טעמא דמדאורייתא לא אכיל משום דלאו כעושה מעשה דמי הא עושה מעשה אכיל מדאורייתא אלמא עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר ומהלך

אי לאו מפני השצת אצידה לא הוה ליה למיכל: הא עושה מעשה. כגון נשא

מתני' ואפילו כנסיפו. דאינו מוין ידיו ורגליו: **גב'** כי שור. דהא אקשת חוסס לנחסס: דש באווזים. דאין להם ידים להשען וכל משענותם על רגליהן: **עד שלא הילכו וכו'.** דרכן להטיל ענבים על הגת ודורכין ברגליהם על הגת ועד שלא הילכו צה שתי וערב אין מלאכתן ניכרת ביין אלא בענבים

לפיכך אין שותין יין דהוה ליה עושה צמין זה ואוכל צמין אחר: **מתני'** אכל מונע הוא עמנו וכו' ואוכל. כל אכילתו מהן: **וכוּן** לא אמרו. שיאכל אלא בשעה שהוא עוסק במלאכה ולא שישב לו ויאכל לומר הכי מנעתי עצמי עד כאן לא צטלמי לאכול עכשיו אשכ לי ואוכל: **אכל מפני השצ אצידה לצעלים.** שלא יצטל ממלאכתו ויאכל: **אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן.** כשגמרו שורה זו והולכין להסתחיל בחצירתה ואע"ג דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא ניחא ליה לצעל הצית צהא: **וחמור כשהיא פורקת.** בגמרמא מפרש לה: **גב'** מהו **שיאכל בגפן אחר.** שיקון אשכול גפן יפה וילך למקום שהוא עושה שם ויאכל: **ואי אמרת.** למע לי למיצעי להא פשיטא דאוכל דאי אינו אוכל שור במחובר דרצינן לעילא דלחיל היכי אכיל הכי מלאכת שור במחובר אי אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה צה שהרי קשור לצמד לפני העגלה והצוררים עושין בגפן שאכל העגלה ונותנים בעגלה: **אי משום הא לא תפשוט אמר רב שישא בשדכא.** בזמורה ארוכה מאד ומגעת עד לפני השור: **דומיא דתאנים וענבים.** שעושה בתאנה זו ואוכל בתצרותיה: **אמר רב שישא בריה דרב אידי.** לעולם תרווייהו צעינן ממין וממה והאי דאינטריך למיתני תאנים וענבים ודייקת הא תאנים ותאנים אוכל בתאנה המודלת על הגפן או גפן מודלה על תאנה ואשמועינן היה עושה צמין זה לא יאכל צמין אחר ואע"ג דהוי עסוק בשניהם שהרי לרין להצציה ולהפריד הענפים של זה מזה כשהוא חותך ומינה לא ממין שאתה נותן הוא הא תאנים ותאנים דומיא דהני כגון המודלת על חצירתה אין לרין להצחין מאיזה מהן יאכל דממין שאתה נותן וממה שאתה נותן הוא דבשניהם הוא עסוק: **גזיל וליסי למקום שהוא עושה.** ולמה ליה למונע: **משום ציטול מלאכה.** שציטל בהליכתו ובחזירתו: **אשמו ובניו מהו.** שלא נשכרו אלא צעל הצית וקא מייתו ליה: **סברו.** רצנן דצי מדרשא דצעו למיפשט מהא צעיין: **מהלך.** צצרכי צעל הצית כגון זה צלכתו מאומן לאומן: **כעושה מעשה דמי.** יש לו לאכול ואפילו הכי אי לאו דמתקון ליה רצנן דניחא ליה לצעל הצית מדאורייתא לא אכיל מפני שהליכתו לורך גפן שהולך אכלה הוא ואכילתו מענבים שקולין מווי שיאא ממנה הוא אלמא עושה צה אין אוכל צזה: **לאו כעושה מעשה דמי.** הלכך צכתך והולך מווי אל זו ואכיל: ומהלך

אילו נאמר יבהמתך לא תרביע הייתי אומר לא יאחזו אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר תלמוד לומר בלאים בלאים הוא דאסור הא מין במינו שרי ומין במינו גמי אחיזה אין הכנסה לא מאי אחיזה הכנסה ואמאי קרי ליה אחיזה לישנא מעליא אמר רב אשי הא מילתא בעו מינאי דבי ‏⁽⁶⁾ רב נחמיה ריש גלותא מהו להכניס מין ומינו ושאינו מינו לדיר כיון דאיכא מיניה בתר מיניה גריר או דלמא אפילו הכי לא ופשמי להו לאיסורא דלא כהלכתא ‏⁽⁹⁾ משום פריצותא דעבדי: **מתני'** יהיה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתיופיו הרי זה אוכל ר' יוסי ברבי יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: **גב'** מ"מ ‏⁽²⁾ כי תבא בכרם רעך בכל מאי דעבדי: רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: מ"מ דר' יוסי ברבי יהודה כי שור מה שור עד שיעשה בידיו וברגליו אף פועל עד שיעשה בידיו וברגליו ‏⁽³⁾ בעי רבה בר רב הונא דש באווזין ותרנגולים לר' יוסי ברבי יהודה מהו בכל כחו בעינן והא איכא או דלמא בידיו וברגליו בעינן והא ליכא תיקו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבבה ‏⁽⁴⁾ פועלים עד שלא הילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין משהילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ושותין יין: **מתני'** יהיה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים ‏⁽⁵⁾ אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה יאבל משום השב אבידה לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת ובחמור כשהיא פורקת: **גב'** איבעיא להו עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחר ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והא איכא או דלמא ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והא ליכא ואם תמצוי לומר ‏⁽¹⁾ עושה בגפן זה

הא עושה מעשה. כגון נשא